



P U T U S A N
Nomor 410/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Anif Rijalul Islam Bin Abdillah
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 29 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Glagaharum RT. 013 RW. 003 Desa Glagaharum
Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta (Mekanik)

Terdakwa Anif Rijalul Islam Bin Abdillah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Juli 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Juli 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 14 September 2025

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Mochammad Soleh Bin Sutikno
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 23 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2025/PN Sda



5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Juwet Kenongo RT. 005 RW. 002 Desa Juwet Kenongo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta (Kuli panggul)

Terdakwa Mochammad Soleh Bin Sutikno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Juli 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Juli 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 14 September 2025

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat hukumnya yaitu : Lusy Rustanti, SH. Dkk. Para Penasehat Hukum pada Kantor LBH LEGUNDI (Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo), berkantor di Perum Jenggolo Utara Blok B-06 Sidoarjo, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 410/Pid.Sus/2025/PN.Sda. tertanggal 24 Juni 2025 Tentang Penunjukan Penasehat Hukum .

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 410/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 17 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 17 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan
Terdakwa II. MOHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) terbukti bersalah

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2025/PN.Sda



melakukan tindak pidana **melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat + 0.50 gram ditimbang beserta bungkusnya
 2. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam type SM-A055F/ Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain an. RIKI AROSID BIN DULHADI
 3. 1 (satu) unit sepeda motor Vega R warna biru tanpa nopol
 4. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Vega R warna biru Nopol W 2406 TJ Tahun 2010
4. Menetapkan agar Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya agar supaya Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan – ringannya kepada para terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH bersama – sama dengan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2025/PM Sda



tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Februari 2025 bertempat ditepi Jalan Dusun Keramean Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH bersama dengan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO dan Saksi RIKI AROSID Bin DUL HADI (dalam berkas perkara lain) mengkonsumsi narkotika sabu bersama-sama di belakang kos Saksi RIKI, kemudian setelah sabu tersebut habis, Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH bersama dengan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO dan Saksi RIKI ingin membeli narkotika sabu lagi untuk dikonsumsi kembali bersama-sama
- Bahwa Saksi RIKI kemudian mengaku kenal dengan orang yang juga menjual atau menyediakan Narkotika jenis sabu dengan sebutan nama TUMO (DPO), dan dari informasi tersebut Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) mengatakan ingin membeli Narkotika jenis sabu kepada teman dari Saksi RIKI AROSID Bin DUL HADI (dalam berkas perkara lain) tersebut. Kemudian Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) pulang ke rumah hingga sekitar pukul 21.00 WIB pada hari yang sama, Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH menerima pesan dari Saksi RIKI AROSID Bin DUL HADI (dalam berkas perkara lain) yang berisi titik lokasi paket sabu pesanan Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) *patungan* untuk pembayaran paket sabu tersebut dan sesuai petunjuk dari Saksi RIKI AROSID Bin DUL HADI (dalam berkas perkara lain), paket sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut dibayar melalui transfer ke Rekening Bank BNI Nomor : 1791115195 atas nama AZIZAH. Kemudian dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vega R warna biru tanpa plat

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2025/PN Sda



nomor, Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH berboncengan dengan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) menuju ke lokasi narkoba sabu tersebut diranjau, tepatnya di dekat Mie Gacoan Jalan Raya Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Sesampainya di lokasi, Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH turun dan mengambil paket narkoba sabu yang diranjau tersebut dan langsung pergi meninggalkan lokasi dengan menggenggam paket sabu itu di tangan kiri. Namun pada saat Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) dalam perjalanan tepatnya sampai di Jalan Dusun Keramean Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) ditangkap dan diamankan oleh Saksi DODI EKO CAHYONO, S.H. dan Saksi MUHAMMAD FEBRY IQBAL NASHRULLAH, S.H. serta Tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo. Selanjutnya Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) serta barang buktinya dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 01592/NNF/2025 tertanggal 08 Februari 2025, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C diperoleh hasil sebagai berikut : Barang bukti dengan nomor 04441/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,316 (nol koma tiga ratus enam belas) gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa pada saat Para terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

Kedua :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2025/MN Sda



Bahwa Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH bersama – sama dengan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya – setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Februari 2025 bertempat ditepi Jalan Dusun Keramean Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – setidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH bersama dengan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO dan Saksi RIKI AROSID Bin DUL HADI (dalam berkas perkara lain) mengkonsumsi narkotika sabu bersama-sama di belakang kos Saksi RIKI, kemudian setelah sabu tersebut habis, Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH bersama dengan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO dan Saksi RIKI ingin membeli narkotika sabu lagi untuk dikonsumsi kembali bersama-sama
- Bahwa Saksi RIKI kemudian mengaku kenal dengan orang yang juga menjual atau menyediakan Narkotika jenis sabu dengan sebutan nama TUMO (DPO), dan dari informasi tersebut Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) mengatakan ingin membeli Narkotika jenis sabu kepada teman dari Saksi RIKI AROSID Bin DUL HADI (dalam berkas perkara lain) tersebut. Kemudian Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) pulang ke rumah hingga sekitar pukul 21.00 WIB pada hari yang sama, Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH menerima pesan dari Saksi RIKI AROSID Bin DUL HADI (dalam berkas perkara lain) yang berisi titik lokasi paket sabu pesanan Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) *patungan* untuk pembayaran paket sabu tersebut dan sesuai petunjuk dari Saksi RIKI AROSID Bin DUL HADI (dalam berkas perkara lain), paket sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut dibayar melalui transfer ke

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2025/N Sda



Rekening Bank BNI Nomor : 1791115195 atas nama AZIZAH. Kemudian dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vega R warna biru tanpa plat nomor, Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH berboncengan dengan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) menuju ke lokasi narkoba sabu tersebut diranjau, tepatnya di dekat Mie Gacoan Jalan Raya Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Sesampainya di lokasi, Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH turun dan mengambil paket narkoba sabu yang diranjau tersebut dan langsung pergi meninggalkan lokasi dengan menggenggam paket sabu itu di tangan kiri. Namun pada saat Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) dalam perjalanan tepatnya sampai di Jalan Dusun Keramean Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) ditangkap dan diamankan oleh Saksi DODI EKO CAHYONO, S.H. dan Saksi MUHAMMAD FEBRY IQBAL NASHRULLAH, S.H. serta Tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo. Selanjutnya Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) serta barang buktinya dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 01592/NNF/2025 tertanggal 08 Februari 2025, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C diperoleh hasil sebagai berikut : Barang bukti dengan nomor 04441/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,316 (nol koma tiga ratus enam belas) gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang .

Perbuatan Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DODI EKO CAHYONO

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi Bersama dengan Saksi Muhammad Febry Iqbal Nashrullah beserta anggota tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo lainnya mendapatkan informasi di daerah Candi Kabupaten Sidoarjo terdapat peredaran Narkotika, dan atas informasi tersebut saksi bersama dengan Tim Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo melakukan penyelidikan hingga pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat ditepi Jalan Dusun Keramean Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa para terdakwa ditangkap saat sedang berboncengan Sepeda motor Yamaha Vega R warna biru tanpa plat nomor dalam perjalanan setelah mengambil narkotika sabu yang diranjau di dekat Mie Gacoan Candi, hendak menuju rumah Saksi Riki Arosid di Pamotan, Kecamatan Porong;
- Bahwa pada saat para terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya tersebut berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH;
- Bahwa pada saat Para terdakwa ditangkap dan diamankan, barang bukti yang berhasil disita berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam Type SM-A055F/DS IMEI 1 : 357493648541288/01 IMEI 2 : 358502728541288/01 dengan Nomor 083899830414, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega R warna biru tanpa plat nomor dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Vega R warna biru Nopol W 2406 TJ Tahun 2010;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, narkotika sabu yang ditemukan tersebut adalah narkotika sabu yang dibeli oleh para terdakwa dan Saksi Riki secara patungan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, Saksi RIKI mengaku kenal dengan orang yang juga menjual atau menyediakan Narkotika jenis sabu dengan sebutan nama TUMO (DPO), kemudian Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) DAN Saksi RIKI sepakat membeli narkotika sabu secara patungan dari TUMO (DPO) ;
- Bahwa Saksi Riki bertugas menghubungi TUMO (DPO) untuk memesan narkotika sabu seharga Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah Saksi Riki menerima Lokasi narkotika sabu tersebut diranjau, Saksi Riki langsung membagikan titik lokasi paket sabu tersebut kepada Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH;
- Bahwa Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) bertugas mengambil paket narkotika sabu yang dipesan dari TUMO (DPO);
- Bahwa paket narkotika sabu yang dipesan dari TUMO (DPO) tersebut belum dibayar, rencananya akan dibayar melalui transfer, ke nomor rekening melalui transfer ke Rekening Bank BNI Nomor : 1791115195 atas nama AZIZAH, yang telah dibagikan TUMO (DPO) kepada Saksi Riki;
- Bahwa para terdakwa bersepakat untuk memiliki narkotika sabu tersebut tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang

Tanggapan terdakwa : Membenarkan keterangan saksi

2. Saksi MUHAMMAD FEBRY IQBAL NASHRULLAH

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi Bersama dengan Saksi Dodi Eko Cahyono beserta anggota tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo lainnya mendapatkan informasi di daerah Candi Kabupaten Sidoarjo terdapat peredaran Narkotika, dan atas informasi tersebut saksi bersama dengan Tim Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo melakukan penyelidikan hingga pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat ditepi Jalan Dusun Keramean Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa para terdakwa ditangkap saat dalam perjalanan setelah mengambil narkotika sabu yang diranjau di dekat Mie Gacoan Candi, hendak menuju rumah Saksi Riki Arosid di Pamotan, Kecamatan Porong, dan sedang mengendarai Sepeda motor Yamaha Vega R warna biru tanpa plat nomor;
- Bahwa pada saat para terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,50$ (nol koma lima

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2025/PK Sda



puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya tersebut berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH;

- Bahwa pada saat Para terdakwa ditangkap dan diamankan, barang bukti yang berhasil disita berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,50 (nol koma lima puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam Type SM-A055F/DS IMEI 1 : 357493648541288/01 IMEI 2 : 358502728541288/01 dengan Nomor 083899830414, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega R warna biru tanpa plat nomor dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Vega R warna biru Nopol W 2406 TJ Tahun 2010;
 - Bahwa menurut keterangan para terdakwa, narkotika sabu yang ditemukan tersebut adalah narkotika sabu yang dibeli oleh para terdakwa dan Saksi Riki secara patungan;
 - Bahwa menurut keterangan para terdakwa, Saksi RIKI mengaku kenal dengan orang yang juga menjual atau menyediakan Narkotika jenis sabu dengan sebutan nama TUMO (DPO), kemudian Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) DAN Saksi RIKI sepakat membeli narkotika sabu secara patungan dari TUMO (DPO);
 - Bahwa Saksi Riki bertugas menghubungi TUMO (DPO) untuk memesan narkotika sabu seharga Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah Saksi Riki menerima Lokasi narkotika sabu tersebut diranjau, Saksi Riki langsung membagikan titik lokasi paket sabu tersebut kepada Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH;
 - Bahwa Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) bertugas mengambil paket narkotika sabu yang dipesan dari TUMO (DPO);
 - Bahwa paket narkotika sabu yang dipesan dari TUMO (DPO) tersebut belum dibayar, rencananya akan dibayar melalui transfer, ke nomor rekening melalui transfer ke Rekening Bank BNI Nomor : 1791115195 atas nama AZIZAH, yang telah dibagikan TUMO (DPO) kepada Saksi Riki;
 - Bahwa para terdakwa bersepakat untuk memiliki narkotika sabu tersebut tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang
3. Saksi RIKI AROSID BIN DULHADI
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 pada saat saksi sedang berada di tempat kost, datang Terdakwa I ANIF RIJALUL ISLAM

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bin ABDILLAH dan Terdakwa II MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) dengan membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat melihat Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan Terdakwa II MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) membawa Narkotika jenis sabu tersebut, saksi menawarkan diri dan mengaku kenal dengan orang yang juga menjual atau menyediakan Narkotika jenis sabu dengan sebutan nama TUMO;
 - Bahwa kemudian Saksi MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) mengajak membeli lagi Narkotika jenis sabu kepada teman dari saksi itu secara patungan sehingga saksi menghubungi TUMO (DPO) untuk membeli paket sabu tersebut, dan karena saksi dan TUMO (DPO) kenal dan masih tetangga, TUMO (DPO) bersedia dibayar setelah narkotika sabu yang dipesan saksi diterima;
 - Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 WIB pada hari yang sama, saksi mendapatkan informasi dari TUMO (DPO) bahwa pesanan Narkotika jenis sabu saksi telah siap berikut dengan foto atau shareloc yang berisi lokasi narkotika sabu tersebut diranjau berikut dengan cara pembayarannya melalui transfer ke Rekening Bank BNI Nomor : 1791115195 atas nama AZIZAH;
 - Bahwa pesan tersebut saksi teruskan kepada Terdakwa I ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH hingga pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 00.30 WIB pada saat saksi sedang beristirahat di kamar kost saksi yang terletak di Mawar Bringin Asri Kelurahan Pamotan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, saksi ditangkap dan diamankan oleh Saksi DODI EKO CAHYONO, S.H. dan Saksi MUHAMMAD FEBRY IQBAL NASHRULLAH, S.H. serta Tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo yang sebelumnya telah menangkap Terdakwa I ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan Terdakwa II MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm);
 - Bahwa selanjutnya saksi serta barang bukti yaitu Handphone merk Asus warna hitam Type Asus XOORD dengan Nomor IMEI 1 : 357480093783861 dan Nomor IMEI 2 : 357480093783879 yang berisi chat transaksi jual beli Narkotika antara saksi dengan TUMO maupun dengan Terdakwa II MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm), dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo;
 - Bahwa baik saksi, maupun para terdakwa, tidak memiliki keahlian dan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika.

Tanggapan terdakwa : Membenarkan keterangan saksi

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa Terdakwa I : ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDULLAH di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH bersama dengan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO dan Saksi RIKI AROSID Bin DUL HADI (dalam berkas perkara lain) mengkonsumsi narkoba sabu bersama-sama di belakang kos Saksi RIKI, kemudian setelah sabu tersebut habis, Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH bersama dengan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO dan Saksi RIKI ingin membeli narkoba sabu lagi untuk dikonsumsi kembali bersama-sama
- Bahwa Saksi RIKI kemudian mengaku kenal dengan orang yang juga menjual atau menyediakan Narkotika jenis sabu dengan sebutan nama TUMO (DPO), dan dari informasi tersebut Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) mengajak membeli Narkotika jenis sabu kepada teman dari Saksi RIKI AROSID Bin DUL HADI (dalam berkas perkara lain) tersebut untuk dikonsumsi Bersama-sama.
- Bahwa pada sekitar pukul 21.00 WIB pada hari yang sama, Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH menerima pesan dari Saksi RIKI AROSID Bin DUL HADI (dalam berkas perkara lain) yang berisi titik lokasi paket sabu pesanan Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH, Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) dan Saksi RIKI berencana patungan untuk pembayaran paket sabu tersebut, dikumpulkan ke Saksi RIKI AROSID Bin DUL HADI (dalam berkas perkara lain), lalu uang pembayaran paket sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut akan dibayarkan oleh Saksi RIKI melalui transfer ke Rekening Bank BNI Nomor : 1791115195 atas nama AZIZAH sesuai petunjuk dari TUMO (DPO), dan akan dibayarkan setelah paket sabu diterima.
- Bahwa Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH lalu meminjam Sepeda motor Yamaha Vega R warna biru tanpa plat nomor milik KEVIN RIJALDI, beserta STNK yang ada di bagasi sepeda motor tersebut, kemudian berboncengan dengan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2025/PN Sda



SUTIKNO (Alm) menuju ke lokasi narkoba sabu tersebut dirinjau, tepatnya di dekat Mie Gacoan Jalan Raya Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa sesampainya di lokasi, Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH turun dan mengambil paket narkoba sabu yang dirinjau tersebut dan langsung pergi meninggalkan lokasi dengan menggenggam paket sabu itu di tangan kiri.
- Bahwa pada saat Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) dalam perjalanan, tepatnya sampai di Jalan Dusun Keramean Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) ditangkap dan diamankan oleh Saksi DODI EKO CAHYONO, S.H. dan Saksi MUHAMMAD FEBRY IQBAL NASHRULLAH, S.H. serta Tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo.
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari para terdakwa berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam Type SM-A055F/DS IMEI 1 : 357493648541288/01 IMEI 2 : 358502728541288/01 dengan Nomor 083899830414, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega R warna biru tanpa plat nomor dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Vega R warna biru Nopol W 2406 TJ Tahun 2010
- Bahwa Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH, Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) dan Saksi RIKI tidak memiliki keahlian, kewenangan, dan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa II : MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH bersama dengan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO dan Saksi RIKI AROSID Bin DUL HADI (dalam berkas perkara lain) mengkonsumsi narkoba sabu bersama-sama di belakang kos Saksi RIKI, kemudian setelah sabu tersebut habis, Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH bersama

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2025/PJ Sda



- dengan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO dan Saksi RIKI ingin membeli narkoba sabu lagi untuk dikonsumsi kembali bersama-sama
- Bahwa Saksi RIKI kemudian mengaku kenal dengan orang yang juga menjual atau menyediakan Narkoba jenis sabu dengan sebutan nama TUMO (DPO), dan dari informasi tersebut Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) mengajak membeli Narkoba jenis sabu kepada teman dari Saksi RIKI AROSID Bin DUL HADI (dalam berkas perkara lain) tersebut untuk dikonsumsi Bersama-sama.
 - Bahwa pada sekitar pukul 21.00 WIB pada hari yang sama, Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH menerima pesan dari Saksi RIKI AROSID Bin DUL HADI (dalam berkas perkara lain) yang berisi titik lokasi paket sabu pesanan Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm).
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH, Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) dan Saksi RIKI berencana patungan untuk pembayaran paket sabu tersebut, dikumpulkan ke Saksi RIKI AROSID Bin DUL HADI (dalam berkas perkara lain), lalu uang pembayaran paket sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut akan dibayarkan oleh Saksi RIKI melalui transfer ke Rekening Bank BNI Nomor : 1791115195 atas nama AZIZAH sesuai petunjuk dari TUMO (DPO), dan akan dibayarkan setelah paket sabu diterima.
 - Bahwa Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH lalu meminjam Sepeda motor Yamaha Vega R warna biru tanpa plat nomor milik KEVIN RIJALDI, beserta STNK yang ada di bagasi sepeda motor tersebut, kemudian berboncengan dengan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) menuju ke lokasi narkoba sabu tersebut diranjau, tepatnya di dekat Mie Gacoan Jalan Raya Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
 - Bahwa sesampainya di lokasi, Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH turun dan mengambil paket narkoba sabu yang diranjau tersebut dan langsung pergi meninggalkan lokasi dengan menggenggam paket sabu itu di tangan kiri.
 - Bahwa pada saat Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) dalam perjalanan, tepatnya sampai di Jalan Dusun Keramean Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) ditangkap dan diamankan oleh Saksi DODI EKO CAHYONO, S.H. dan Saksi MUHAMMAD

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2025/PN Sda



FEBRY IQBAL NASHRULLAH, S.H. serta Tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo.

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari para terdakwa berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,50 (nol koma lima puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam Type SM-A055F/DS IMEI 1 : 357493648541288/01 IMEI 2 : 358502728541288/01 dengan Nomor 083899830414, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega R warna biru tanpa plat nomor dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Vega R warna biru Nopol W 2406 TJ Tahun 2010
- Bahwa Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH, Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) dan Saksi RIKI tidak memiliki keahlian, kewenangan, dan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat + 0.50 gram ditimbang beserta bungkusnya
- 2) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam type SM-A055F/
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor Vega R warna biru tanpa nopol
- 4) 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Vega R warna biru Nopol W 2406 TJ Tahun 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang saling berkesesuaian antara yang satu dengan lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH bersama dengan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO dan Saksi RIKI AROSID Bin DUL HADI (dalam berkas perkara lain) mengkonsumsi narkotika sabu bersama-sama di belakang kos Saksi RIKI, kemudian setelah sabu tersebut habis, Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH bersama dengan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO dan Saksi RIKI ingin membeli narkotika sabu lagi untuk dikonsumsi kembali bersama-sama
- Bahwa Saksi RIKI kemudian mengaku kenal dengan orang yang juga menjual atau menyediakan Narkotika jenis sabu dengan sebutan nama

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2025/RN Sda



TUMO (DPO), dan dari informasi tersebut Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) mengajak membeli Narkotika jenis sabu kepada teman dari Saksi RIKI AROSID Bin DUL HADI (dalam berkas perkara lain) tersebut untuk dikonsumsi Bersama-sama.

- Bahwa pada sekitar pukul 21.00 WIB pada hari yang sama, Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH menerima pesan dari Saksi RIKI AROSID Bin DUL HADI (dalam berkas perkara lain) yang berisi titik lokasi paket sabu pesanan Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH, Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) dan Saksi RIKI berencana patungan untuk pembayaran paket sabu tersebut, dikumpulkan ke Saksi RIKI AROSID Bin DUL HADI (dalam berkas perkara lain), lalu uang pembayaran paket sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut akan dibayarkan oleh Saksi RIKI melalui transfer ke Rekening Bank BNI Nomor : 1791115195 atas nama AZIZAH sesuai petunjuk dari TUMO (DPO), dan akan dibayarkan setelah paket sabu diterima.
- Bahwa Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH lalu meminjam Sepeda motor Yamaha Vega R warna biru tanpa plat nomor milik KEVIN RIJALDI, beserta STNK yang ada di bagasi sepeda motor tersebut, kemudian berboncengan dengan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) menuju ke lokasi narkotika sabu tersebut dirinjau, tepatnya di dekat Mie Gacoan Jalan Raya Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa sesampainya di lokasi, Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH turun dan mengambil paket narkotika sabu yang dirinjau tersebut dan langsung pergi meninggalkan lokasi dengan menggenggam paket sabu itu di tangan kiri.
- Bahwa pada saat Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) dalam perjalanan, tepatnya sampai di Jalan Dusun Keramean Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) ditangkap dan diamankan oleh Saksi DODI EKO CAHYONO, S.H. dan Saksi MUHAMMAD FEBRY IQBAL NASHRULLAH, S.H. serta Tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo.
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari para terdakwa berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,50$ (nol koma lima

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2025/PN Sda



puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam Type SM-A055F/DS IMEI 1 : 357493648541288/01 IMEI 2 : 358502728541288/01 dengan Nomor 083899830414, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega R warna biru tanpa plat nomor dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Vega R warna biru Nopol W 2406 TJ Tahun 2010

- Bahwa Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH, Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) dan Saksi RIKI tidak memiliki keahlian, kewenangan, dan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman."
3. Unsur "melakukan percobaan atau permufakatan jahat"

Ad.1.Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Setiap Orang di sini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa pelaku perbuatan yaitu Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm). Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan telah membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur " ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.***"

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2025/PN Sda



Yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan sebagainya. Melawan hukum dengan istilah lain tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan sebagainya. Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan.

Melawan hukum disini dalam arti melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat.

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan **pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi**. Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “**pelayanan kesehatan**” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis sedangkan yang dimaksud dengan “**pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi**” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi- saksi di bawah sumpah, surat, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan dikuatkan dengan adanya barang bukti;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH bersama dengan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO dan Saksi RIKI AROSID Bin DUL HADI (dalam berkas perkara lain) mengkonsumsi narkotika sabu bersama-sama di belakang kos Saksi RIKI, kemudian setelah sabu tersebut habis, Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH bersama dengan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO dan Saksi RIKI ingin membeli narkotika sabu lagi untuk dikonsumsi kembali bersama-sama;
- Bahwa Saksi RIKI kemudian mengaku kenal dengan orang yang juga menjual atau menyediakan Narkotika jenis sabu dengan sebutan nama TUMO (DPO), dan dari informasi tersebut Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) mengajak membeli Narkotika jenis sabu kepada

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid. Sus/2025/PN.Sda



teman dari Saksi RIKI AROSID Bin DUL HADI (dalam berkas perkara lain) tersebut;

- Bahwa pada sekitar pukul 21.00 WIB pada hari yang sama, Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH menerima pesan dari Saksi RIKI AROSID Bin DUL HADI (dalam berkas perkara lain) yang berisi titik lokasi paket sabu pesanan Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH, Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) dan Saksi RIKI berencana patungan untuk pembayaran paket sabu tersebut, dikumpulkan ke Saksi RIKI AROSID Bin DUL HADI (dalam berkas perkara lain), lalu uang pembayaran paket sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut akan dibayarkan oleh Saksi RIKI melalui transfer ke Rekening Bank BNI Nomor : 1791115195 atas nama AZIZAH sesuai petunjuk dari TUMO (DPO), dan akan dibayarkan setelah paket sabu diterima;
- Bahwa Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH lalu meminjam Sepeda motor Yamaha Vega R warna biru tanpa plat nomor milik KEVIN RIJALDI, beserta STNK yang ada di bagasi sepeda motor tersebut, kemudian berboncengan dengan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) menuju ke lokasi narkoba sabu tersebut diranjau, tepatnya di dekat Mie Gacoan Jalan Raya Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH turun dan mengambil paket narkoba sabu yang diranjau tersebut dan langsung pergi meninggalkan lokasi dengan menggenggam paket sabu itu di tangan kiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) dalam perjalanan, tepatnya sampai di Jalan Dusun Keramean Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) ditangkap dan diamankan oleh Saksi DODI EKO CAHYONO, S.H. dan Saksi MUHAMMAD FEBRY IQBAL NASHRULLAH, S.H. serta Tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari para terdakwa berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,50 (nol koma lima puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam Type SM-A055F/DS IMEI 1 : 357493648541288/01

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid/Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IMEI 2 : 358502728541288/01 dengan Nomor 083899830414, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega R warna biru tanpa plat nomor dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Vega R warna biru Nopol W 2406 TJ Tahun 2010;

- Bahwa Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH, Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) dan Saksi RIKI tidak memiliki keahlian, kewenangan, dan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 01592/NNF/2025 tertanggal 08 Februari 2025, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** diperoleh hasil sebagai berikut : Barang bukti dengan nomor 04441/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,316$ (nol koma tiga ratus enam belas) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat*."

Yang dimaksud Permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota, suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi- saksi di bawah sumpah, surat, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan dikuatkan dengan adanya barang bukti:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH bersama dengan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO dan Saksi RIKI AROSID Bin DUL HADI (dalam berkas perkara lain) mengkonsumsi narkotika sabu bersama-sama di belakang kos Saksi RIKI, kemudian setelah sabu tersebut habis, Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH bersama

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO dan Saksi RIKI ingin membeli narkoba sabu lagi untuk dikonsumsi kembali bersama-sama;
- Bahwa Saksi RIKI kemudian mengaku kenal dengan orang yang juga menjual atau menyediakan Narkoba jenis sabu dengan sebutan nama TUMO (DPO), dan dari informasi tersebut Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) mengajak membeli Narkoba jenis sabu kepada teman dari Saksi RIKI AROSID Bin DUL HADI (dalam berkas perkara lain) tersebut;
 - Bahwa pada sekitar pukul 21.00 WIB pada hari yang sama, Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH menerima pesan dari Saksi RIKI AROSID Bin DUL HADI (dalam berkas perkara lain) yang berisi titik lokasi paket sabu pesanan Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm);
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH, Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) dan Saksi RIKI berencana patungan untuk pembayaran paket sabu tersebut, dikumpulkan ke Saksi RIKI AROSID Bin DUL HADI (dalam berkas perkara lain), lalu uang pembayaran paket sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut akan dibayarkan oleh Saksi RIKI melalui transfer ke Rekening Bank BNI Nomor : 1791115195 atas nama AZIZAH sesuai petunjuk dari TUMO (DPO), dan akan dibayarkan setelah paket sabu diterima.

Dengan demikian, unsur "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan bersalah melakukan tindak pidana, "**melakukan percobaan dan permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.**"

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri para Terdakwa dan para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena Para Terdakwa telah mengakui

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2025/PN Sda



dan menyesali atas perbuatannya, sehingga mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dalam hal ini menurut Majelis Hakim bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ternyata bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan, selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara *aquo* telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, untuk selengkapny akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid/Sus/2025/PN Sda



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menguasai Narkotika hanya untuk dikonsumsi sendiri. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan, dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*** sebagaimana dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ANIF RIJALUL ISLAM Bin ABDILLAH dan Terdakwa II. MOCHAMMAD SOLEH Bin SUTIKNO (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat + 0.50 gram ditimbang beserta bungkusnya.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2025/PN Sda



2) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam type SM-A055F/
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut umum untuk dipergunakan dalam
perkara lain an. RIKI AROSID BIN DULHADI

3) 1 (satu) unit sepeda motor Vega R warna biru tanpa nopol

4) 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Vega R warna biru Nopol W
2406 TJ Tahun 2010.

Dikembalikan kepada pemiliknya KEVIN RIJALDI melalui para terdakwa ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing –
masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 oleh kami,
H. Bawono Effendi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Syors Mambrasar, S.H.,
M.H. , Moh Fatkan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua
dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Puji Lestari,
S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh
Rosida Husniyah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh
penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Syors Mambrasar, S.H., M.H.

Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

H. Bawono Effendi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erna Puji Lestari, S.H.